جزاء البقمي
مستشار ومدرب موارد بشرية معتمد

اداب وضوابط ا التحقيق العمالي

صناعة ثقافة الموارد البشرية
استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية
Jzaalbqmy183@gmail.com | 0558648275

جزاء البقمي
مستشار ومدرب موارد بشرية معتمد

الخطوات اللازمة للتحقيق الاداري في نظام العمل

ماقبل التحقيق :

اولاً : استدعاء رسمي يوجه للعامل عبر وسائل التواصل الرسمية (الايميل- خطاب يسلم لعنوانه الوطني) مع ذكر المخالفة المنسوبه اليه وتحديد ميعاد حضوره لجلسة التحقيق

ثانياً : يحدد في الاستدعاء الموعد والمكان الذي سيقام فيه جلسة التحقيق مع العامل

اثناء التحقيق :

اداب وضوابط التحقيق العمالي :

١- عضو التحقيق يجب ان لا يكون مشحونا تجاه العامل او يتصيد اخطائه في التحقيق او يحاول بطريقة ملتوية ايقاع العامل في خطأ بهدف التقصد عليه

٢- يجب ان يراعي عضو التحقيق الامانة والنزاهة والصدق والاحترام والتقدير وصون الكرامات مع العامل

٢- عضو التحقيق يجب ان يكون مكلف من صاحب العمل

٣- عضو التحقيق يجب ان يكون محترما ولائقا سلوكاً وشكلاً

٤- عضو التحقيق يجب ان يعطي الفرصة للعامل لتبربر موقفه وتحقيق دفاعه عن نفسه

٥- عضو التحقيق يجب ان يراعي ان المسألة لا تتعدأ كونها تحقيق عمالي، والعامل لم يرتكب جريمة جنائية ، وهناك جهات مختصة في هذه الشؤون

٦- عضو التحقيق يجب ان يراعي مقتضيات نظام العمل

٧- اذا لم يحقق العامل دفاعه عن نفسه او رفض الاستجابة للتحقيق فايكون مفرطاً في حقه بالدفاع عن نفسه ويثبت المخالفة عليه بشرط ان يتم ارسال المحضر الى وسائل التواصل الرسمية
٨- على العامل ان يحقق التعاون مع عضو التحقيق ويكون صادقًا في دفاعه عن نفسه
٩- الاستدعاء يكون عبر طريقة رسمية وفي موعد محدد ويراعى في الموعد العامل قدر الامكان وعلى العامل الامتثال للحضور في الموعد
١٠- يبلغ العامل عند حضور التحقيق بالمخالفة المنسوبة اليه كتابةً مع تحقيق دفاعه كتابةً
١١- اذا تم الاستشهاد في اي اطراف اخرى في التحقيق فايجب ان يستدعيهم عضو التحقيق لسماع افاداتهم واقوالهم حول المخالفات المرتكبة
١٢- اذا امتنع العامل عن الحضور للتحقيق او امتنع عن استلام محضر الاستدعاء فايرسل الاستدعاء على عنوانه الوطني وبريده الالكتروني المسجل في العقد ويحدد مدة معينة للرد
١٣- يمنع حضور محامي داخل مكان العمل مع العامل لكون المخالفة داخلية ضمن شؤون صاحب العمل الداخلية
١٤- في حالة كان العامل من غير الجنسية العربية يحق له احضار مترجم مع ترجمة التحقيق الى اللغة الواضحة للعامل وتوقيع المترجم على اقوال ترجمته للعامل
١٥- يحق للعامل اضافة اي اقوال اخرى خارج اسئلة التحقيق
١٦- يتاح للعامل تقديم اسباب معارضته عند تعرضه للفصل